

1 - DESCRIPTION - GÉNÉRALITÉS

Dans le cadre de leurs différentes missions (I.N.C, S.S.U.A.P, D.I.V), les sapeurs-pompiers sont régulièrement amenés à pénétrer dans des locaux, des bâtiments publics ou privés et des habitations. Cette nécessité d'accès peut survenir en l'absence des occupants ou en présence de ces derniers lorsque ceux-ci sont dans l'incapacité d'ouvrir.

Face à la certitude d'un danger menaçant une personne ou un bien, face à la persistance d'un doute ou bien encore face au fait de passer sur la propriété d'un tiers afin d'atteindre un sinistre, il convient de procéder à une ouverture de porte (O.D.P). **La violation de domicile est légitimisée par l'état de nécessité qui constitue le fondement juridique de l'action du service.**

Code Pénal - Article 122-7 :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

2 - LES ACTEURS

► Les sapeurs-pompiers :

Ils ne sont pas tenus juridiquement d'assurer la garde des locaux en l'absence du propriétaire ou du locataire, ni de rester auprès d'une victime décédée sans tiers sur les lieux si les forces de l'ordre et l'autorité municipale ont été prévenues par le C.O.D.I.S.

► Le médecin :

Il peut constater le décès d'une personne et rédiger un certificat de décès.

► L'infirmier(e) :

Il peut constater le décès d'une personne et rédiger un certificat de décès dans ces conditions :

- Avoir suivi une formation certifiée, être inscrit à l'ordre des infirmiers.
- Uniquement sur une personne majeure à domicile.
- En l'absence de tout obstacle médico-légal.

L'infirmier de sapeurs-pompiers, quant à lui, peut être engagé sur intervention pour signer un certificat de décès dans les conditions de la note de cadrage du 6 novembre 2024.

► L'autorité de police judiciaire :

Dans le cadre de l'état de nécessité lors d'une O.D.P, la présence des forces de l'ordre (gendarmerie nationale ou police nationale) n'est pas nécessaire pour pénétrer dans un lieu privé ou public. Les forces de l'ordre sont indispensables lorsqu'un décès est déclaré avec obstacle médico-légal.

► L'autorité municipale :

En sa qualité de directeur des opérations de secours (D.O.S), le maire détient les pouvoirs de police administrative lui permettant de mener à bien des missions de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques sur sa commune.

► Le centre de réception et de régulation des appels du centre 15 (C.R.R.A 15) :

Il détermine et déclenche, dans le délai le plus rapide, la réponse médicale la mieux adaptée à la nature de l'appel. L'assistant de régulation médicale ou le médecin généraliste doit informer les sapeurs-pompiers du délai d'arrivée sur les lieux d'un médecin ou d'un infirmier.

► **Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S) :**

Il assure la coordination opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'Hérault en répondant aux demandes de renfort du C.O.S, notamment par la mobilisation des partenaires extérieurs nécessaires à l'opération.

3 - RISQUES

- Lors des opérations de secours, pénétrer dans un lieu inconnu et sans information préalable sur la victime et son état (endormie, intoxiquée, en détresse psychologique, malentendante, etc...) peut comporter plusieurs risques pour les intervenants (agression, tentative de suicide avec risques associés, présence d'animaux dangereux, habitat précaire ou insalubre, etc...).
- Être pris pour des malfaiteurs par les occupants, qui pourraient croire à une tentative d'intrusion dans leur logement, et ainsi s'exposer à des réactions violentes de leur part.
- La mission ne relève pas de la seule compétence des sapeurs-pompiers lorsqu'une menace directe vise les secours (armes blanches, armes à feu, explosifs, etc...).



Lors des opérations d'ouverture de porte, il est essentiel de garder à l'esprit qu'aucune intervention n'est banale. La vigilance et le respect des procédures doivent être appliqués en toute circonstance, quelles que soient les apparences.

4 - PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR O.D.P

1) Prise d'appel :

- S'assurer que le C.R.R.A 15 n'ait pas déjà pris en compte la victime et qu'elle soit hospitalisée dans un établissement privé ou public.
- Recueillir des informations sur la victime potentielle telles que ses habitudes, les antécédents médicaux, son profil psychologique mais également la possible présence d'armes.

2) Arrivée sur les lieux et reconnaissance :

- Confirmer que le logement à reconnaître correspond bien à celui mentionné dans l'ordre de mission.
- Recueillir sur place le maximum d'informations sur le lieu (agencement, éventuel plan...).
- Faciliter la communication interservices avec les forces de l'ordre en opération via la DIR 90. Il est recommandé de vérifier l'accès à ce canal dès l'arrivée sur les lieux.
- S'assurer que l'itinéraire de repli soit libéré de toute entrave et prévoir si possible un itinéraire de secours.

3) Pénétration dans les lieux :

- Privilégier les accès depuis l'extérieur en fonction du degré d'urgence et des possibilités, afin de permettre, avant de quitter les lieux, la sécurisation contre toute intrusion (privilégier une fenêtre plutôt qu'une porte).

- ▶ Toujours travailler en binôme avec un contact physique, visuel ou verbal.
- ▶ Lors de la prise de contact, en fonction de la configuration bâtiminaire, éviter de se positionner dans l'axe des ouvrants afin de ne pas s'exposer à un éventuel danger.
- ▶ Avant d'entrer, s'identifier à voix haute à plusieurs reprises en annonçant : « Nous sommes les sapeurs-pompiers » et répéter cette annonce à chaque étape de la progression.
- ▶ S'équiper, selon le contexte, des éléments de sécurité suivants :
 - Équipements de protection individuelle.
 - Outils de force et de déblai.
 - Émetteur-récepteur portatif.
 - Appareil de détection (détecteur CO ou détecteur multigaz).
- ▶ Mener une reconnaissance approfondie de toutes les pièces, espaces de rangement, garage, sous sol, extérieur, véhicules...
- ▶ Lorsque les causes du décès sont inconnues ou suspectes, il est nécessaire d'appliquer les mesures de préservation des traces et indices.
- ▶ Déposer un avis de passage de manière visible et conserver un double au sein du C.I.S pendant 10 ans (voir annexe).

4) Mise en sécurité des lieux à la fin de l'intervention en l'absence de tiers ou de force de l'ordre :

- ▶ Dans la mesure du possible, veiller à sécuriser les lieux comme ils ont été trouvés, notamment en fermant tous les accès (en prenant contact avec le syndicat de copropriété, la famille, les voisins, etc...).
- ▶ Transmettre un message de compte-rendu au C.O.D.I.S.
- ▶ Penser à détailler les dégâts occasionnés lors de la rédaction du compte rendu de sortie de secours (C.R.S.S).

5 - CONDUITE SUR O.D.P EN L'ABSENCE DE VICTIME

- ▶ Effectuer un message au C.O.D.I.S en précisant :
 - Les actions entreprises (dégâts occasionnés, description de la situation).
 - La notion de « lieu sécurisé » ou de « lieu non sécurisé » contre l'intrusion.
 - Faire prévenir les forces de l'ordre en l'absence de celles-ci.
- ▶ Le C.O.D.I.S transmet les informations nécessaires et informe le C.O.S de la disponibilité des partenaires extérieurs.
- ▶ **Une fois les forces de l'ordre prévenues par le C.O.D.I.S :**
 - Les intervenants peuvent quitter les lieux.

6 - CONDUITE SUR O.D.P AVEC UNE VICTIME NON DÉCÉDÉE

- ▶ Transmettre un bilan secouriste au C.R.R.A 15 par tablette numérique (T.K.G - S.S.U en mode secours).

- ▶ Effectuer un message au C.O.D.I.S en précisant :
 - Les actions entreprises (dégâts occasionnés, description de la situation).
 - La notion de « lieu sécurisé » ou de « lieu non sécurisé » contre l'intrusion.
 - Faire prévenir les forces de l'ordre en l'absence de celles-ci.
- ▶ Le C.O.D.I.S transmet les informations nécessaires et informe le C.O.S de la disponibilité des partenaires extérieurs.
- ▶ **Une fois les forces de l'ordre prévenues par le C.O.D.I.S :**
 - Les intervenants peuvent quitter les lieux.



En aucun cas, l'attente des partenaires extérieurs ne doit retarder la prise en charge et le transport des victimes.

7 - CONDUITE SUR O.D.P AVEC UNE VICTIME DÉCÉDÉE EN ABSENCE DE TIERS



Les sapeurs-pompiers sont habilités à déclarer une victime décédée lorsque : la tête est séparée du tronc, la victime est déchiquetée et/ou démembrée, la victime est en état de raideur cadavérique (R.T - S.S.U.A.P).

- ▶ Transmettre un bilan secouriste au C.R.R.A 15 par tablette numérique (T.K.G - S.S.U en mode secours).
- ▶ Effectuer un message au C.O.D.I.S en précisant :
 - Les actions entreprises (dégâts occasionnés, description de la situation).
 - La notion de « lieu sécurisé » ou de « lieu non sécurisé » contre l'intrusion.
 - Le temps d'attente approximatif du médecin ou de l'infirmier donné par le C.R.R.A 15.
 - La demande des forces de l'ordre en l'absence de celles-ci.
- ▶ Le C.O.D.I.S transmet les informations nécessaires et informe le C.O.S de la disponibilité des partenaires extérieurs.



Lorsque les forces de l'ordre ne se déplacent pas, le C.O.D.I.S informe l'autorité municipale par l'intermédiaire de la police municipale, de l'élus d'astreinte ou du maire.

- ▶ **Une fois les forces de l'ordre et l'autorité municipale prévenues par le C.O.D.I.S :**
 - Sans obstacle médico-légal :
 - ➔ Le vecteur le moins sollicité reste sur les lieux 30 minutes maximum en attente des partenaires extérieurs.
 - Avec obstacle médico-légal :
 - ➔ Les intervenants doivent attendre les forces de l'ordre.



Le délai des 30 minutes n'est pas respecté lorsque le vecteur déjà sur les lieux est détourné par le C.T.A - C.O.D.I.S pour une mission urgente (ex : arrêt cardio-respiratoire à proximité immédiate).

Les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault sont intervenus :

<u>Le (date) :</u>	<u>À (heure) :</u>
<u>Adresse :</u>	
<u>N° d'ordre de mission :</u>	<u>C.I.S. :</u>

<u>Actions menées</u>	<u>COCHER et/ou annoter les dégâts</u>
Ouverture d'ouvrant type porte	
Ouverture d'ouvrant type fenêtre	
Mise hors service d'un DAAF (détecteur et avertisseur autonome de fumée)	
Autre(s)	

<u>Présence sur les lieux</u>	<u>COCHER et/ou annoter des observations</u>
Mairie	
Police municipale	
Police nationale	
Gendarmerie nationale	
Propriétaire	
Locataire	
Autre(s)	

Nous vous recommandons de transmettre ce document à votre compagnie d'assurance multirisque habitation.

Document à remplir :

- 1^{er} feuillet est conservé au centre d'incendie et de secours pour exploitation.
- 2^{ème} feuillet est laissé sur place à destination du propriétaire ou du locataire.